



RAPPORT JURIDIQUE

PAR FREY ALYSSIA ET ELIK ASYA

Rapport juridique :

1) Partie introductive

Dans le cadre de la SAÉ 2025-2026, notre groupe a pour mission le développement de StarCiné, une application web de gestion électorale. Ce projet ne se limite pas à une simple interface technique ; il s'agit d'un dispositif critique permettant l'organisation, l'administration et la supervision de processus électoraux complets, incluant l'inscription des votants, leur authentification sécurisée, le vote proprement dit, le dépouillement automatisé et la publication des résultats.

En tant que Juristes WEB, notre rôle est d'accompagner le développement de StarCiné pour garantir que l'innovation technologique ne se fasse pas au détriment de la légalité. Nous nous concentrons particulièrement sur deux piliers fondamentaux : la protection des données à caractère personnel (garantie du secret de vote et de la vie privée) et la propriété intellectuelle (protection des actifs immatériels créés). Ce rapport détaille les obligations juridiques, les risques identifiés et les mesures de conformité nécessaires pour assurer la viabilité légale de l'application.

2) Cadre réglementaire applicable

Le déploiement d'une solution de vote en ligne comme StarCiné impose le respect d'une réserve juridique complexe combinant droit européen, droit national et recommandations techniques.

A. Protection des données à caractère personnel

Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) : Texte de référence européen qui impose des obligations de transparence, de sécurité et de respect des droits des utilisateurs (accès, rectification, effacement).

La Loi Informatique et Libertés : Loi française qui complète le RGPD, notamment sur les conditions de traitement des données sensibles et les prérogatives de la CNIL.

Le principe de "Privacy by Design" : Obligation d'intégrer la protection des données dès la conception technique de StarCiné.

B. Propriété Intellectuelle (PI)

Le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) : Protège le code source de l'application au titre du droit d'auteur sur les logiciels, ainsi que l'interface graphique (UI) et les bases de données originales.

Le Droit des Marques : Protection du nom "StarCiné" et de son identité visuelle pour éviter toute confusion ou parasitisme.

C. Sécurité informatique et spécificités du vote en ligne

Délibération n°2019-053 de la CNIL : Cette recommandation fixe les objectifs de sécurité pour les systèmes de vote électronique (anonymat, intégrité du scrutin, secret du vote).

Le RGS (Référentiel Général de Sécurité) : Cadre imposant des niveaux de sécurité (mots de passe complexes, chiffrement des données) pour les échanges électroniques avec l'administration ou les usagers.

L'Article L. 52-3-1 du Code électoral : Cadre général sur l'utilisation des outils numériques dans les processus de consultation, garantissant la sincérité des opérations électorales.

3) Obligations à respecter

A. Concernant la gestion et le traitement des données personnelles

Types de données traités

L'application gère diverses catégories de données personnelles :

- Informations personnelles : Nom, prénom, adresse, numéro électoral, date de naissance.
- Informations de connexion : Adresses IP, journaux d'authentification, dates et heures des votes.
- Informations délicates : Avis politiques (sous-entendus par les votes), données biométriques si exploitées pour la vérification d'identité (empreintes digitales, reconnaissance visage).
- Résultats de vote : Données agrégées de manière anonyme, mais qui pourraient être retracées si elles ne sont pas correctement anonymes.

Ces informations sont accumulées lors des enregistrements, vérifiées pendant le scrutin, manipulées pour le comptage des voix et diffusées sous forme de résultats cumulés.

C'est pour cette raison que nos votes sont réalisés de façon anonyme, sans authentification autre que l'adresse électronique, le prénom, le nom et la ville.

Gestion de ces Informations : Obligations Juridiques

- Principe de légalité et de transparence : Il faut obtenir l'accord explicite et informé des utilisateurs (article 6 du RGPD). Proposer une politique de confidentialité exhaustive qui détaille les objectifs du traitement (organisation électorale), les fondements juridiques et les droits des personnes concernées.
- Diminution des Données : Il ne faut pas recueillir uniquement les données qui sont absolument indispensables (article 5 du RGPD). Par exemple, il serait préférable d'éviter la collecte de données non essentielles telles que les préférences personnelles qui ne sont pas en lien avec le vote.
- Protection des Informations : Il est nécessaire d'appliquer des mesures techniques et organisationnelles adéquates pour prévenir les accès non autorisés, les pertes ou modifications (article 32 du RGPD). Cela comprend le cryptage des données en cours de transmission et stockées, l'emploi de certificats SSL/TLS, ainsi que la réalisation d'audits fréquents.
- Droits des Individus : Faciliter l'application des droits d'accès, de correction, d'effacement (droit à l'oubli), de portabilité et d'opposition (articles 15-22 RGPD). Dans le cadre des élections, il peut être restreint d'exercer le droit à l'effacement si cela s'avère nécessaire pour démontrer la transparence du processus.
- Préservation des données : Restreindre la période de conservation (article 5 du RGPD). Il est essentiel de conserver les données électorales uniquement pour la durée nécessaire (par exemple : durant la période électorale et pour des raisons d'archivage légal), avant de les effacer ou de les anonymiser.
- Alerte en cas de violations : Si une fuite de données survient, la CNIL doit être prévenue dans un délai de 72 heures (article 33 RGPD), et les personnes touchées doivent être averties si le risque est important.
- Analyse d'Impact : Mener une étude d'impact sur la protection des données (AIPD) avant la mise en service, étant donné que l'application gère des

informations sensibles à grande échelle (article 35 RGPD).

Nommer un DPO : Désigner un responsable de la conformité RGPD en tant que délégué à la protection des données (DPD).

Sur la Protection et la Défense de la Propriété Intellectuelle

Place de Votre Création dans le Cadre de la Propriété Intellectuelle

Le programme informatique complexe qu'est l'application web regroupe du code source (PHP, JavaScript, etc.), une base de données, des interfaces utilisateur et des algorithmes de sécurité. En tant que création intellectuelle, elle jouit d'une protection automatique au titre du droit d'auteur (article L.111-1 CPI), sans nécessité d'inscription formelle.

La protection couvre les éléments originaux tels que l'architecture logicielle, les interfaces, les algorithmes de vote sécurisé, et ainsi de suite. Toutefois, les concepts globaux (par exemple : système de vote sur Internet) ne sont pas protégés en tant que tels, uniquement leur mise en œuvre spécifique.

B. Moyens de Protection Possibles et Envisagés

Plusieurs méthodes sont envisagées pour protéger la propriété intellectuelle :

- Droit d'auteur : Protection automatique. Prévu : Inscription à l'APP (Agence pour la Protection des Programmes) afin de renforcer la preuve de possession. Détails : Soumettre le code source ainsi que les spécifications à l'APP pour faciliter une action en contrefaçon en cas de plagiat.

Licences Open Source ou propriétaires : Si le code est sous licence open source (par exemple : GPL), il autorise une distribution étendue tout en stipulant que les modifications doivent être partagées.

Considéré : Opter pour une licence MIT afin d'assurer la flexibilité, ou une licence privée pour limiter l'utilisation. Précision : Insérez des mentions de droits d'auteur dans chaque fichier source et employez des outils tels que SPDX pour indiquer les licences.

- Brevets : En ce qui concerne les éléments novateurs tels que les algorithmes de cryptage homomorphe destinés à la votation. Prévu : Faire une demande de brevets à l'INPI afin de sécuriser les innovations techniques. Détail : Effectuer une recherche préliminaire de brevetabilité pour anticiper les conflits, puis procéder à l'enregistrement de brevets européens par le biais de l'OEB.

- Noms de marque : Pour l'appellation de l'application, par exemple : « StarVote ». Planifié : Procéder à l'enregistrement de la marque auprès de l'INPI. Précision :

Réaliser une recherche de précédence, puis enregistrer la marque pour les classes 9 (logiciels) et 42 (services liés à l'informatique).

- Accords : Clauses de non-divulgence (NDA) avec les développeurs et les partenaires. Prévu : L'incorporation de clauses relatives à la propriété intellectuelle dans les accords de développement. Précision : Indiquer que tout code produit est la propriété du client, et qu'il est interdit de le réutiliser sans permission.

C. Points de Vigilance

- Surveillance des infractions : Établir un système de surveillance des dépôts de code open source (par exemple, GitHub) afin d'identifier les copies. Recourir à des instruments tels que Copyleaks pour repérer le plagiat.

- Administration des Contributions Tiers : Si l'application utilise des bibliothèques externes, il est essentiel de contrôler leurs licences afin d'éviter toute incompatibilité (par exemple : conflit entre GPL et MIT).

- Internationalisation : Prendre en compte la protection à l'étranger grâce à la Convention de Berne ou aux dépôts PCT pour les brevets.

- Entretien et Actualisations : Veiller à ce que les modifications du code ne portent pas atteinte aux droits d'autrui, et consigner les modifications pour conserver la propriété.

Gestion de ces informations : Obligations légales

- Principe de légalité et transparence : Obtenir une approbation claire et informée des utilisateurs (article 6 du RGPD). Présenter une politique de confidentialité complète qui détaille les objectifs du traitement (organisation électorale), les fondements juridiques et les droits des personnes concernées.

- Réduction des Données : Il est impératif de ne pas rassembler que les données vraiment indispensables (article 5 du RGPD). Par exemple, il est conseillé d'éviter la collecte de données non pertinentes telles que les préférences personnelles sans rapport avec le vote.

- Protection des Données : Il est nécessaire de déployer des actions techniques et organisationnelles adéquates pour se prémunir contre les accès non consentis, les pertes ou modifications (article 32 du RGPD). Cela englobe le

cryptage des données durant leur transfert et stockage, l'emploi de certificats SSL/TLS, ainsi que la réalisation d'audits réguliers.

- Droits des Individus : Autoriser l'application des droits d'accès, de correction, d'effacement (droit à l'oubli), de portabilité et de refus (articles 15-22 RGPD). Dans le cadre des élections, le droit à l'effacement peut être restreint si cela est requis pour garantir la transparence du processus.

- Stockage des informations : Réduire la période de conservation (article 5 du RGPD). Il est essentiel de conserver les données électorales uniquement pendant la durée nécessaire (par exemple, durant la période électorale et pour des raisons d'archivage légal), avant de les effacer ou de les anonymiser.

- Alerte en cas de violations : Si une violation des données se produit, la CNIL doit être alertée dans les trois jours (conformément à l'article 33 du RGPD), et si le risque est significatif, les personnes touchées doivent être prévenues.

-Analyse d'Impact : Effectuer une évaluation d'impact sur la protection des données (AIPD) préalablement à l'implémentation, étant donné que l'application gère des informations sensibles à grande échelle (article 35 du RGPD).

-Nomination d'un DPO : Il faut désigner un délégué à la protection des données (DPD) chargé de la conformité au RGPD. Sur la protection et la défense de la propriété intellectuelle Placement de Votre Création dans le Cadre de la Propriété Intellectuelle Une application web est un logiciel complexe qui regroupe du code source (PHP, JavaScript, etc.), une base de données, des interfaces utilisateur et des algorithmes de sécurité. En qualité d'œuvre intellectuelle, elle est automatiquement protégée par le droit d'auteur (article L.111-1 CPI), sans nécessité de formalité d'enregistrement. La protection couvre les composants originaux : architecture de logiciel, interfaces, algorithmes de vote sécurisé, et ainsi de suite. Toutefois, les concepts généraux (par exemple : système de vote en ligne) ne bénéficient pas de protection, mais uniquement leur manifestation spécifique.

Options de Protection Possibles et Envisagées Plusieurs dispositifs sont envisagés pour protéger la propriété intellectuelle :

- Droit d'auteur : Protection automatique. Formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Inscription auprès de l'APP (Agence pour la Protection des Programmes) afin de consolider la preuve de propriété. Détail : Soumettre le code source et les spécifications à l'APP, facilitant ainsi une action légale en cas de plagiat. Licences Open Source ou Proprietary : Si le code est open source (par

exemple : GPL), il favorise une large distribution tout en exigeant que les modifications soient partagées.

Considéré : L'option d'utiliser une licence MIT pour plus de souplesse, ou une licence privée pour limiter l'utilisation.

Précision : Intégrer des avis de droits d'auteur dans chaque fichier source et recourir à des outils tels que SPDX pour indiquer les licences.

- Brevets : En ce qui concerne les éléments innovants tels que les algorithmes de cryptage homomorphe utilisés pour le vote.

Envisagé : Faire une demande de brevets à l'INPI pour sécuriser les innovations techniques.

Détail : Effectuer une recherche préliminaire de brevetabilité pour anticiper les conflits, puis procéder à l'enregistrement de brevets européens par le biais de l'OEB.

- Marques : En ce qui concerne l'appellation de l'application (par exemple : « StarVote »).

Prévoyance : Déposer la marque auprès de l'INPI.

Détail : Mener une recherche d'antériorité, puis enregistrer la marque pour les classes 9 (logiciels) et 42 (services informatiques).

- Accords : Clauses de non-divulgence (NDA) signées avec les développeurs et les partenaires.

Considéré : Incorporer des stipulations de propriété intellectuelle dans les accords de développement.

Précision : Indiquer que tous les codes produits sont la propriété du client, et leur réutilisation est strictement interdite sans permission.

D. Points de Surveillance

-Contrôle des Infractions : Établir une surveillance des dépôts de code open source (par exemple, GitHub) pour identifier les plagiat. Recourir à des instruments tels que Copyleaks pour identifier le plagiat.

- Administration des Contributions Externes : Dans le cas où l'application utilise des bibliothèques externes, il est nécessaire de contrôler leurs licences afin d'éviter tout conflit (par exemple : incompatibilité GPL/MIT).

- Internationalisation : Prendre en compte la protection à l'échelle internationale grâce à la Convention de Berne ou aux dépôts PCT pour les brevets.

- Entretien et Actualisations : Veiller à ce que les modifications du code ne portent pas atteinte aux droits des tiers, et consigner les modifications pour préserver la titularité.

4) Obligations contractuelles à prévoir et à intégrer au développement de votre application.

Mentions Légales :

1) Éditeur du site

FREY Alyssia et ELIK Asya

Statut : Étudiante en BUT Informatique de deuxième année

88100 Saint-dié-des-Vosges

11 rue de l'université

starcine@gmail.com

2) Hébergeur du site

Le site est hébergé par :

Nom de l'hébergeur : Hostinger

Adresse de l'hébergeur : 61 Lordou Vironos Street, 6023 Larnaca, Chypre

Contact : 03 88 57 69 78

2) Accès au site

Le site est accessible gratuitement à tout utilisateur disposant d'un accès à internet.

Les éditrices s'efforcent de maintenir le site accessible 24h/24 et 7j/7, mais ne peuvent être tenues responsables en cas d'interruption pour maintenance ou problème technique.

3) La propriété intellectuelle

L'ensemble des contenus (textes, images, graphismes, logo) présents sur ce site est la propriété exclusive de FREY Alyssia et ELIK Asya, sauf mention contraire. Toute reproduction, distribution, modification ou adaptation de ces différents éléments est strictement interdite sans l'accord écrit de l'auteur.

4) Les données personnelles

Formulaire de contact : Les données collectées (nom, adresse email, message) sont utilisées exclusivement pour répondre aux demandes de l'utilisateur. Ces données ne sont ni cédées à des tiers, ni utilisées à des fins commerciales.

Système de vote : La participation aux votes sur ce site est strictement anonyme. Aucune donnée permettant d'identifier personnellement l'électeur (nom, IP, email) n'est associée au vote dans la base de données.

Durée de conservation : Les données du formulaire de contact sont supprimées quand la session de vote sera terminée, sauf demande contraire de l'utilisateur.

Droits des utilisateurs : Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant.

Contact : contact@starcine.com

5) Cookies

Ce site peut utiliser des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur. Un bandeau de consentement vous permet de les accepter ou de les refuser lors de votre première visite.

6) Droit applicable

Le présent site et ses mentions légales sont soumis au droit français. En cas de litige, et après une tentative de recherche de solution amiable, compétence expresse est attribuée aux tribunaux français.

7) Confidentialité/Résponsabilité

Responsabilité des éditrices : Alyssia Frey et Asya Elik s'efforcent d'assurer l'exactitude des informations diffusées sur ce site. Toutefois, elles ne peuvent être tenues responsables des omissions, des inexactitudes ou des carences dans la mise à jour des informations.

Contenus tiers : Le site peut contenir des liens hypertextes vers d'autres sites. Les éditrices n'exercent aucun contrôle sur le contenu de ces sites tiers et déclinent toute responsabilité quant à leur contenu ou à l'utilisation qui pourrait en être faite.

Sécurité : Les éditrices mettent en œuvre les mesures nécessaires pour sécuriser les données (notamment via le hachage des mots de passe administrateurs), mais ne sauraient être tenues pour responsables en cas d'intrusion malveillante malgré les précautions prises.

8) Contact

Pour toute question, signalement de contenu inapproprié ou exercice de vos droits (accès, suppression de données), vous pouvez contacter les éditrices à l'adresse suivante :

Email : starcine@gmail.com

Objet : Contact - Starciné

CGU :

1) Objet

Les présentes CGU ont pour objet de définir les modalités de mise à disposition du site et les conditions d'utilisation par l'utilisateur. Toute consultation ou utilisation du site implique l'acceptation sans réserve des présentes conditions.

2) Accès au site

Le site est accessible gratuitement à tout utilisateur disposant d'un accès à internet. Les éditrices s'efforcent de maintenir le site accessible 24h/24 et 7j/7, mais ne peuvent être tenues responsables en cas d'interruption pour maintenance ou problème technique.

3) Les données personnelles

Formulaire de contact : Les données collectées (nom, adresse email, message) sont utilisées exclusivement pour répondre aux demandes de l'utilisateur. Ces données ne sont ni cédées à des tiers, ni utilisées à des fins commerciales.

Système de vote : La participation aux votes sur ce site est strictement anonyme. Aucune donnée permettant d'identifier personnellement l'électeur (nom, IP, email) n'est associée au vote dans la base de données.

Durée de conservation : Les données du formulaire de contact sont supprimées dès que l'échange est terminé, sauf demande contraire de l'utilisateur.

Droits des utilisateurs : Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant.

Contact : contact@starcine.com

4) Système de Vote

Le site propose une fonctionnalité de vote. L'utilisateur s'engage à :

Ne voter qu'une seule fois par session (principe d'équité).

Ne pas tenter d'utiliser des scripts, des robots ou des méthodes de détournement technique pour fausser les résultats.

Respecter le caractère anonyme du vote. Les éditrices se réservent le droit d'annuler des votes ou de réinitialiser un scrutin en cas de détection de fraude.

5) Formulaire de contact

L'utilisateur s'engage à fournir des informations véridiques lors de l'utilisation du formulaire de contact. Il est interdit d'utiliser ce formulaire pour envoyer des messages injurieux, diffamatoires, spammeurs ou contraires aux lois en vigueur.

6) Propriété Intellectuelle

Le contenu du site (code source, design, textes) est protégé par le droit d'auteur. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, modifier ou distribuer les éléments du site sans l'accord préalable écrit d'Alyssia Frey et Asya Elik.

7) Limitation de responsabilité

Les éditrices ne sauraient être tenues responsables :

Des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation du site.

Des bugs informatiques ou de l'incompatibilité du site avec le matériel de l'utilisateur.

Des erreurs de saisie dans le formulaire de contact par l'utilisateur.

8) Modification des CGU

Alyssia Frey et Asya Elik se réservent le droit de modifier les présentes CGU à tout moment afin de les adapter aux évolutions du site ou de la législation.

9) Modérateur

Le forum sera constitué d'une modération, en cas de paroles haineux.

Cela sera géré par le modérateur (automatique).

5) Analyse des risques juridiques

Risques	Description	Moyens / Solutions envisagés (fonctionnels et/ou techniques - base cahier des charges)
Atteinte au secret de vote	Corrélation directe ou indirecte entre l'identité de l'électeur et son choix exprimé.	Anonymisation stricte : Absence de lien en base de données entre l'identifiant de connexion et le bulletin déposé. Utilisation de jetons à usage unique
Manipulation des résultats	Intrusion malveillante visant à modifier le décompte des voix, compromettant la sincérité du scrutin.	Chiffrement de bout en bout (SSL/TLS) et hachage des données (mot de passe). Réalisation d'audits de sécurité fréquents et journaux d'authentification infalsifiables.
Non-conformité RGPD	Traitement de données sensibles sans base légale ou défaut de protection des données personnelles	Réalisation d'une AIPD (Analyse d'Impact). Mise en place du <i>Privacy by Design</i> et limitation stricte à la collecte des données nécessaires.
Panne ou indisponibilité	Interruption du service empêchant les électeurs de voter durant la période légale du scrutin.	Choix d'un hébergeur professionnel avec engagements de service. Mise en place de systèmes de sauvegarde et de redondance technique.
Défaillance du prestataire	Perte de contrôle sur le code source ou manque de maintenance corrective/évolutive	Clauses de propriété intellectuelle claires dans les contrats. Documentation complète du code source et dépôt à l'APP pour garantir la continuité du projet.

6. Conclusion

Le projet StarCiné s'inscrit dans un texte juridique, en raison de la sensibilité des données traitées et de la nature du processus électoral, qui sont-elles anonymes. Le vote en ligne implique des enjeux majeurs de confiance. L'étude de cadre réglementaire applicable montre l'importance du respect à la loi du RGPD et des recommandations de la CNIL. En effet la protection de la propriété intellectuelle représente un enjeu stratégique pour préserver les actifs immatériels créés dans le cadre de StarCiné. Pour conclure, StarCiné peut être juridiquement viable si les exigences légales sont constamment intégrées durant le cycle de développement et d'exploitation. Ainsi, le rôle des juristes WEB est crucial. Ils maintiennent un équilibre entre avancées technologiques, protection juridique et respect des droits fondamentaux des usagers, assurant de cette manière la légitimité et la crédibilité de la solution de vote numérique.